

Repertorio n. 1182 Raccolta n. 912

COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 10 (dieci) del mese di luglio dell'anno 2026 (duemilaventisei) in Afragola (NA) via Amendola n. 126 in Credit Agricole
Innanzi a me Dottor Riziero Corrado Ruopolo, Notaio in Caivano (NA), iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, con studio principale in Caivano (NA) via Salvemini n. 8,

SONO PRESENTI:

quale parte venditrice

- ESPOSITO FRANCESCO, nato a Scisciano (NA) il 26 agosto 1946, codice fiscale: SPS FNC 46M26 1540M, residente a Scisciano (NA) via Torre n. 11

quale parte acquirente

- RUGGIERO ALESSANDRO, nato a Napoli (NA) il 17 aprile 1979, codice fiscale: RGG LSN 79D17 F839I, residente a Portici (NA) Corso Garibaldi n. 185

Io Notaio sono certo dell'identita' personale dei costituiti, i quali convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) CONSENSO E OGGETTO

Considerando i pregressi accordi e con reciproco consenso di tutti, il costituito ESPOSITO FRANCESCO, per l'intera quota, vende al costituito RUGGIERO ALESSANDRO che accetta ed acquista la proprieta' dell'unita' immobiliare di cui alla seguente descrizione:

abitazione ad uso civile con annessi vani accessori, antistante corte esclusiva di mq. 83 e retrostante corte esclusiva di mq. 60, e pertinenziale posto auto scoperto sita nel Comune di Praia a Mare (CS) alla Contrada Foresta,

il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Praia a Mare (CS), come segue: - Foglio 61, Mappale 506, Sub. 1, cat. A/3, classe 1, vani 4 (Superficie catastale totale mq. 49), Rendita Euro 247,90

- Foglio 61, Mappale 507, Sub. 6, cat. F/1 di mq. 60; - Foglio 61, Mappale 507, Sub. 11, cat. F/1 di mq. 83; - Foglio 61, Mappale 507, Sub. 19, cat. C/7, classe U, mq. 16 (Superficie catastale totale mq. 16), Rendita Euro 16,53. Confinante il tutto con: Sub. 13, Sub. 12 e parti

comuni, salvo altri. Le aree circostanti e sottostanti gli immobili sono pertinenziali e sono inferiori a metri quadrati 5000 (cinguemila). Si allegano le planimetrie di quanto in oggetto depositate presso l'Agenzia del Territorio competente - Catasto Fabbricati in una unica fascicolazione sotto la lettera "B" anche per una migliore individuazione di confini e consistenza. La vendita comprende tutto quanto è rapportato con dati catastali e documentazione planimetrica.

Art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52

Per "l'unità immobiliare urbana" oggetto di trasferimento si dichiara quanto segue. Ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 52, la Parte venditrice, quale intestataria alienante, dichiara che lo stato di fatto degli immobili è conforme ai citati dati catastali e alle depositate ed allegate planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Dalle risultanze immobiliari e catastali non risulta coincidenza di chi è intestatario; trattasi di ipotesi fisiologica sanabile a mezzo del presente atto.

Art.2) BENI COMUNI-PERTINENZE

La vendita è effettuata nello stato di fatto e di diritto, a corpo e comprende ogni diritto, accessorio, accessione, pertinenza e servitù attive e passive, quote di comproprietà anche ex lege, ove esistenti, del cespite in oggetto quali risultanti dalla legge, dalle provenienze, regolamenti e anche dal possesso dei precedenti titolari, in particolare si precisa come da atto di provenienza, il diritto di passaggio con ogni mezzo sulla strada che immette al fabbricato, dichiarata all'Ute di Cosenza per l'accatastamento il 14 dicembre 1983 con planimetria e relativa scheda n. 9876. Inoltre la dante causa società riservava per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo: - la piena proprietà del terreno residuo dopo la costruzione del complesso; - la piena proprietà delle pertinenze scoperte (ivi inclusi i posti auto) annesse ai singoli appartamenti e da alienare con essi per la consistenza risultante dai singoli atti di trasferimento; - il diritto di passaggio, anche carrabile, sulla striscia di terreno adibita a strada indicata sull'elaborato planimetrico presentato all'Ute di Cosenza in sede di accatastamento, con il mappale 507 sub. 12 del foglio 61, per poter accedere tra l'altro, al limitrofo terreno di proprietà sociale ubicato sul lato sud del complesso ed alle eventuali costruzioni che saranno realizzate sullo stesso;

- la piena proprietà dei sottotetti e dei lastrici solari. Le parti, inoltre, fanno espressamente riferimento per quanto riguarda vincoli, servitù o altre parti comuni al sotto citato titolo di provenienza i cui patti si richiamano e sono intesi integralmente riportati.

Art.3) GARANZIE E PROVENIENZA

PROVENIENZA:

ai signori ESPOSITO FRANCESCO e GIANNINI MARIA, in regime di comunione legale dei beni mediante atto di compravendita a rogito del Notaio Giovanni Lomonaco rep. 12830/7605 del 06 dicembre 1986, debitamente registrato e trascritto a Cosenza in data 17 dicembre 1986 ai nn. 25106/144013. ai signori ESPOSITO FRANCESCO, ESPOSITO GIOVANNA e ESPOSITO MARIANO, per la quota di 1/6 (un sesto) ciascuno, mediante Dichiarazione di Successione in morte di GIANNINI MARIA nata a Nola il 16 febbraio 1952 e deceduta il 23 maggio 2022, successione registrata a Napoli II in data 14 aprile 2023 al n. 13747 vol. 88888/23 e trascritta a Cosenza in data 18 aprile 2023 ai nn. 12496/9695. La parte venditrice considerando" la provenienza successoria" di cui sopra, ai sensi dell'art. 2648 cod.civ., avendo compiuto "atto" che comporta accettazione tacita di eredità, richiede la trascrizione sulla base della presente compravendita.

GARANZIE:

La parte venditrice garantisce: proprietà, disponibilità, provenienza e libertà di quanto venduto da pesi, ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, diritti di terzi in genere. La parte venditrice presta la garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1490 c.c.; a tal riguardo l'acquirente dichiara di aver visitato e visionato quanto oggetto di vendita, di averne verificato lo stato di manutenzione e conservazione e di accettarne la consegna nello stato attuale. In relazione a ciò, la garanzia cui è tenuta la parte venditrice non si estende ai vizi conosciuti ed accettati dalla parte acquirente o dalla stessa facilmente riconoscibili; ciò ai sensi dell'art. 1491 c.c. Restano ferme le garanzie di legge per il caso di vizi occulti. La parte venditrice dichiara che gli impianti sono correttamente installati, funzionanti e conformi alle norme vigenti al momento dell'installazione.

Art.4) PREZZO/ MEDIAZIONE/IPOTECA LEGALE

Le parti dichiarano che il prezzo della vendita è stato convenuto in Euro

85.000,00 (ottantacinquemila) di cui Euro 300,00 (trecento/00) per ogni F/1. Le parti del presente atto dichiarano, ciascuno per le proprie spettanze, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R.

445/2000 e

consapevoli della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace, dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile, in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati: - che per la cessione del presente atto entrambe le parti non si sono avvalse dell'opera di alcun mediatore; -che il prezzo della vendita viene regolato come segue: Euro 10.000,00 (diecimila) mediante assegno bancario, non trasferibile tratto su Cariparma n. 0193686407-05 intestato a ESPOSITO FRANCESCO, in data 6 luglio 2026; la restante parte è stata pagata con assegno circolare non trasferibile emesso in data odierna in favore del venditore Francesco Esposito con n. 3306628303/11.

Le parti, da me Notaio compiutamente informate circa la normativa di cui all'articolo 1 commi da 63 a 67 della legge 27/12/2013 n.147 (Legge di stabilità 2014), come modificata dalla Legge 4/8/2017 n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), dichiarano di non volersi avvalere della disciplina dettata in materia di c.d. "deposito prezzo". Per le somme riscosse la parte venditrice rilascia quietanza. La parte venditrice rinuncia all'ipoteca legale.

Art.5) POSSESSO E SPESE INERENTI L'IMMOBILE

Da oggi la parte acquirente è immessa nel possesso legale e materiale di quanto acquistato e ne godrà frutti e sopporterà relativi oneri. La parte venditrice garantisce che l'unità immobiliare urbana oggetto di vendita non è locata e che non esistono aventi diritto a prelazione legale o convenzionale. La parte venditrice dichiara di essere in regola con il pagamento di qualsiasi onere, imposta diretta o indiretta, tassa e spese afferenti quanto in oggetto e s'impegna a corrispondere tutto quanto dovuto fino a oggi, anche se accertato o iscritto a ruolo in epoca successiva a questo contratto.

Art.6) URBANISTICA

Da me Notaio ammonita, ai sensi dell'art.76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28/12/2000 n.445), sulla responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace, la parte venditrice dichiara, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia

urbanistica ed edilizia (in particolare art.40 della legge 47/1985 e 46 del D.P.R. 380/2001), che le opere relative alla costruzione degli immobili oggetto del presente atto e, quindi, di quanto oggetto di alienazione, sono state effettuate sulla base dei seguenti provvedimenti e precisamente:

- concessione n. 3 rilasciata in data 26 aprile 1985. La parte venditrice dichiara che, successivamente, quanto oggetto di vendita non è stato interessato da modifiche tali da richiedere il rilascio di concessioni edilizie o in sanatoria o di altri provvedimenti edilizi. La parte venditrice dichiara che tutti i provvedimenti sono stati rilasciati e/o emessi dal Comune ove quanto è alienato è ubicato.

Art.7) REGIME PATRIMONIALE

Ai fini della trascrizione di quest'atto: - il signor ESPOSITO MARIANO dichiara di essere coniugato in comunione legale e aliena bene proprio - la Signora ESPOSITO GIOVANNIA dichiara di essere sposata in comunione legale e aliena bene proprio - il signor ESPOSITO FRANCESCO dichiara di essere vedovo I sopra citati signori dichiarano di alienare bene personale stante provenienze. - il signor RUGGIERO ALESSANDRO dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni.

Art.8) Art.26 del D.P.R. 131/1986

Ai sensi dell'art.26 del D.P.R. 131/1986, le parti contraenti, venditrice e acquirente, dichiarano che tra loro non intercorre rapporto di parentela in linea retta o coniugio.

Art.9) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Agli effetti del D.lgs. 192/2005, la parte acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica oggetto di quest'atto. Detta documentazione è comprensiva dell'attestato di prestazione energetica che viene allegato a quest'atto sotto la lettera "C". La parte venditrice dichiara e garantisce che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato energetico prodotto in relazione a quanto prescritto dall'art.6, comma 5 del d.lgs. 192/2005.

Art.10) PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO

PRIVACY:

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n.196/2003 e dell'art.13 del Regolamento

U.E. n.679/2016, i costituiti dichiarano di essere stati informati che il trattamento di dati personali forniti è effettuato da me Notaio, in qualità di titolare del trattamento, nell'ambito dei compiti assegnati dalla legislazione vigente ed è finalizzato unicamente per l'espletamento delle attività connesse a questo atto e sue conseguenziali. I costituiti dichiarano di essere edotti che agli stessi sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.Igs. n.196/2003 e di cui al suddetto Regolamento U.E.

ANTIRICICLAGGIO:

I costituiti dichiarano di essere stati informati in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D.lgs.21/11/2007 n. 231). A tal proposito le parti dichiarano: a) che lo scopo e la natura delle operazioni qui perfezionate sono esattamente quelli risultanti dal presente atto; b) che i titolari effettivi dei rapporti giuridici in oggetto e delle operazioni poste in essere sono le stesse Parti costituite i cui dati identificativi sono quelli indicati in comparizione; c) di non essere persone politicamente esposte. La parte acquirente dichiara che i fondi impiegati provengono da: mutuo e risparmi propri.

Art.11) DISPOSIZIONI FISCALI

SPESE NOTARILI.

Le parti convengono che le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della Parte acquirente.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

La parte acquirente richiede i benefici di cui all'art.1 nota II bis della Tariffa parte I allegata D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 e disposizioni connesse. Per tale scopo LA PARTE ACQUIRENTE dichiara: - che entro 18 (diciotto) mesi dalla data dell'acquisto stabilirà la propria residenza nel comune ove è stato effettuato l'acquisto, ove non sia già ivi residente; - che non è titolare esclusivo o in comunione con il coniuge del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra casa d'abitazione nel medesimo Comune; - che non è titolare neppure pro quota, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni di cui alla legge predetta o di cui alle altre leggi citate alla lettera c) di essa. - di non essere titolare di pertinenza o altre pertinenze

riconducibili alle categorie catastali previste ex lege per le quali sono state richieste le agevolazioni di cui alla normativa sopra richiamata; La parte acquirente da atto di essere edotta sull'ipotesi di decadenza prevista dal comma 4 della nota Il-bis dell'articolo 1 della tariffa allegata al già citato D.P.R. 131/86 nel caso di trasferimento dell'immobile acquistato nei prossimi cinque anni.

BASE IMPONIBILE

Ai sensi dell'art. 1 comma 497 Legge 23 dicembre 2005/266 (Legge Finanziaria 2006), la parte acquirente richiede che la base imponibile ai fini delle Imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale sia costituita sul valore degli immobili determinato ai sensi dell'art.52 commi 4 e 5, DPR 26 aprile 1986 n. 131 indipendentemente dal corrispettivo indicato. Relativamente ai subalterni 6 e 11 la parte acquirente dichiara che sono da tassare al 9% (nove per cento) sul valore sopra dichiarato. In relazione agli eventuali interventi di ristrutturazione, ai lavori o alle spese sostenute nell'immobile dalla Parte venditrice e con riferimento a benefici fiscali riconducibili a quanto oggetto di vendita, ove esistenti, si conviene che le detrazioni fiscali, ad oggi residue, siano utilizzate per i rimanenti periodi di imposta dalla Parte venditrice, essendosi di ciò tenuto conto in sede di determina del corrispettivo. Le Parti mi esonerano dalla lettura di quanto allegato dichiarando di avere esatta conoscenza del loro contenuto. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che, a mia domanda lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio. Consta di 4 (quattro) fogli scritti in parte con mezzo meccanico e con nastro indelebile conforme alle disposizioni di legge da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su 14 (quattordici) facciate e sin qui della presente. Sottoscrizione alle ore dieci e trenta minuti. F.to ESPOSITO MARIANO F.to ESPOSITO FRANCESCO F.to RUGGIERO ALESSANDRO F.to RIZIERO CORRADO RUOPOLO NOTAIO.